P U T U S A N

Nomor 2492/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fadly
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/29 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Gang Melati 4 No. 44 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan Prop. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Fadly ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Halman Simanullang, S.H. 2. Andreas B Sinambela, S.H., M.H., 3. M.Paul Rudolf Naibaho, S.H., 4. Kartika Sari, S.H., 5. Jamaluddin Alapgani Hsb, S.H. 6. Rointan Manullang, S.H., Mh, 7. Armini Nainggolan, S.H., 8. Tamira Sihombing, S.H., 9. At. Yudhistira , S.H., 10. Nailul Fadhilah Irni, S.H., dan 11. Yustika Butar Butar, S.H. kesemuanya Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan penetapan Nomor 2492/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2492/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2492/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADLY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram atau Berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram “ sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FADLY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram atau Berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe RM-1187 warna biru langit dengan nomor Sim Card 0812 6423 5229;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD FADLY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Fadly pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram atau Berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ahmad Fadly selalu melakukan jual beli Narkotika di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di sebuah rumah. Kemudian Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung menuju ke jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelidikan / pemantauan di sebuah rumah Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melihat seseorang yang ciri- cirinya sesuai dengan informasi tersebut keluar dari rumah di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah Terdakwa Ahmad Fadly dengan seketika itu Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD FADLY dan dari tangan sebelah kanannya Terdakwa dapat disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh lima tujuh) Gram atau berat Netto 1, 06 (satu koma nol enam), selanjutnya Saksi bersama dengan teamnya mengintrogasi Terdakwa AHMAD FADLY bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari Aidil (dalam lidik) yang di beli Terdakwa untuk dijual kepada DIKA (dalam lidik) seharga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila berhasil terjual sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa AHMAD FADLY beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD FADLY tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.5714/NNF/2022 tanggal 31September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.,Apt telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama Terdakwa AHMAD FADLY benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual Terdakwa AHMAD FADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Fadly pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram atau Berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Ahmad Fadly selalu melakukan jual beli Narkotika di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di sebuah rumah. Kemudian Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung menuju ke jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelidikan / pemantauan di sebuah rumah Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara melihat seseorang yang ciri- cirinya sesuai dengan informasi tersebut keluar dari rumah di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah Terdakwa Ahmad Fadly dengan seketika itu Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD FADLY dan dari tangan sebelah kanannya Terdakwa dapat disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh lima tujuh) Gram atau berat Netto 1, 06 (satu koma nol enam), selanjutnya Saksi bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan teamnya mengintrogasi Terdakwa AHMAD FADLY bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari Aidil (dalam lidik) yang di beli Terdakwa untuk dijual kepada DIKA (dalam lidik) seharga Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, selanjutnya Terdakwa AHMAD FADLY beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD FADLY tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 5714/NNF/2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama Terdakwa AHMAD FADLY benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki Terdakwa AHMAD FADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat hukum menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi H. Sibarani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika;
   - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung menuju ke jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelidikan / pemantauan di sebuah rumah Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut keluar dari rumah di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah Terdakwa Ahmad Fadly dengan seketika itu Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD FADLY dan dari tangan sebelah kanannya Terdakwa dapat disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh lima tujuh) Gram atau berat Netto 1, 06 (satu koma nol enam) gram;

- Bahwa Saksi dan rekan mengintrogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari Aidil yang di beli Terdakwa untuk dijual kepada Dika, seharga Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila berhasil terjual sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Andrian Eka Syahputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi H Sibarani, Saksi dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung menuju ke jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelidikan / pemantauan di sebuah rumah Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut keluar dari rumah di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah Terdakwa Ahmad Fadly dengan seketika itu Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD FADLY dan dari tangan sebelah kanannya Terdakwa dapat disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh lima tujuh) Gram atau berat Netto 1, 06 (satu koma nol enam) gram;

- Bahwa Saksi dan rekan mengintrogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari Aidil yang di beli Terdakwa untuk dijual kepada Dika, seharga Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila berhasil terjual sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 12.15 WIB, di Pinggir Jalan Santun Kel Kota Matsum IV Kec Medan Area Kota Medan Prov Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap saat sedang menguasai Narkotika jenis dengan beberapa orang laki-laki berpakaian sipil mengaku anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dari tangan kanan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) Gram atau berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) Gram. Dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia tipe RM 1187 warna Biru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muda dengan Sim Card 0812-6423-5229 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Aidil, yang dibeli Terdakwa untuk dijual kepada Dika seharga Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila berhasil terjual sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram atau Berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram;

2. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe RM-1187 warna biru langit dengan nomor Sim Card 0812 6423 5229;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian langsung menuju ke jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelidikan / pemantauan di sebuah rumah Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut keluar dari rumah di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah Terdakwa dengan seketika itu Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan sebelah kanannya Terdakwa dapat disita berupa 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip bening tembus pandang ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh lima tujuh) Gram atau berat Netto 1, 06 (satu koma nol enam) gram;

- Bahwa benar, Pihak Kepolisian mengintrogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari Aidil yang di beli Terdakwa untuk dijual kepada Dika, seharga Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila berhasil terjual sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk susideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama Ahmad Fadly;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi enurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika; Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian langsung menuju ke jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelidikan / pemantauan di sebuah rumah Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut keluar dari rumah di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah Terdakwa dengan seketika itu Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan sebelah kanannya Terdakwa dapat disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh lima tujuh) Gram atau berat Netto 1, 06 (satu koma nol enam) gram. Pihak Kepolisian mengintrogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari Aidil yang di beli Terdakwa untuk dijual kepada Dika, seharga Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila berhasil terjual sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

(1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai). Referensi: http://kamusbahasaindonesia. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

a. Keadilan;
b. Pengayoman;
c. Kemanusiaan;
d. Ketertiban;
e. Perlindungan;
f. Keamanan;
g. Nilai-nilai ilmiah; dan
h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Rudi H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika; Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, Pihak Kepolisian langsung menuju ke jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara melakukan penyelidikan / pemantauan di sebuah rumah Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut keluar dari rumah di Jalan Santun Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan adalah Terdakwa dengan seketika itu Saksi Rudi H Sibarani, Saksi Andrian Eka Syahputra dan Sdr. Reza Multi Fahrozi bersama teamnya anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan sebelah kanannya Terdakwa dapat disita berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh lima tujuh) Gram atau berat Netto 1, 06 (satu koma nol enam) gram. Pihak Kepolisian mengintrogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari Aidil yang di beli Terdakwa untuk dijual kepada Dika, seharga Rp.450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergramnya, dan Terdakwa akan mendapatkan upah apabila berhasil terjual sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.5714/NNF/2022 tanggal 31 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.,Apt telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual Terdakwa AHMAD FADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram atau Berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram, merupakan hasil kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe RM-1187 warna biru langit dengan nomor Sim Card 0812 6423 5229, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fadly tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram atau Berat Netto 1,06 (satu koma nol enam) gram; dan
    - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Tipe RM-1187 warna biru langit dengan nomor Sim Card 0812 6423 5229;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tiorida J. Hutagaol, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)